

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 309/2534 พลตำรวจตรี ชวลิต ตามไท
กระทรวงมหาดไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

แม้คดีอาญาที่โจทก์ถูกฟ้อง ศาลฎีกาจะได้พิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริงแล้วจำเลยทั้งสองก็อาจมีความเห็นว่า โจทก์ยังมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัย และใช้ดุลพินิจเสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีโดยมีพยานหลักฐานปรากฏตามสำนวนการสอบสวน จนเป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ซึ่งอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่ให้โจทก์พักราชการและปลดโจทก์ออกจากราชการ การกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองตำรวจน้ำจำเลยที่ 2 ได้แถลงกล่าวหาโจทก์ว่า โจทก์ทำหลักฐานเท็จ ขอรับเงินสินบนนำจับสินค้าหลบเลี่ยงภาษีศุลกากรเพราะไม่มีสายลับแจ้งความนำจับ และรายงานให้จำเลยที่ 1 สอบสวนโจทก์ทางวินัย ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ออกคำสั่งพักราชการโจทก์และปลดโจทก์ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2517 และยังได้สั่งให้จำเลยที่ 2 ดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์อีกด้วย โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระหว่างที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ต.) ตามพระ

ราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ซึ่งรับเรื่องต่อจาก ก.พ.กำลังพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์อยู่นั้น ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคดีอาญาที่โจทก์ถูกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์ได้แจ้งผลคำพิพากษาศาลฎีกาให้ ก.ต. ทราบเพื่อจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ แต่จำเลยทั้งสองได้พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์ไปในทางที่ไม่ชอบโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อฝ่าฝืนข้อเท็จจริงและขัดแย้งต่อคำพิพากษาศาลฎีกา โดยยังถือข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาเดิมว่าโจทก์เป็นผู้กระทำความผิดเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี เป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์โจทก์ได้ ได้รับความเสียหายไม่ได้รับเงินเดือนและบำนาญไปจนถึงอายุ 85 ปี และความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ คิดเป็นเงิน 12 ล้านบาท ขอให้ศาลพิพากษาว่า คำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่ให้พักราชการโจทก์และปลดโจทก์ออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์จำนวน 16,113,774.23 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 15,576,539.33 บาท นับแต่วันฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยมิได้กระทำการใดให้โจทก์เสียหายดังฟ้อง หากแต่เกิดจากโจทก์ได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในขณะที่โจทก์ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองตำรวจน้ำ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายตามฟ้องเพราะโจทก์ถูกปลดออกจากราชการตามคำสั่งของ รัฐบาล ตามอำนาจของฝ่ายบริหารขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อที่โจทก์ฎีกาว่าคดีอาญาที่โจทก์ถูกฟ้องเป็นจำเลยนั้น ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ 1758/2523 ว่า นางอำไพอินทาบัจ เป็นผู้แจ้งความนำจับ หลักฐานที่โจทก์มีถึงอธิบดีกรมศุลกากรรับรองว่ามีผู้แจ้งความนำจับ ตลอดจนการขอรับเงินสินบนนำจับในฐานะผู้รับมอบฉันทะแทนผู้แจ้งความนำจับไม่ใช่ความเท็จ และไม่ใช่เป็นการหลอกลวงฉ้อโกงกรมศุลกากร โจทก์มิได้กระทำความผิดตามฟ้องทุกข้อหา พิพากษายกฟ้อง ขณะที่ศาลฎีกาได้พิพากษาชี้ขาดคดีอาญาดังกล่าวนั้น คดีทางวินัยยังอยู่ระหว่างที่จำเลยทั้งสองพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ โจทก์ได้แจ้งคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวไปให้จำเลยทั้งสองทราบแล้ว จำเลยทั้งสองคงมีความเห็นว่าพฤติการณ์และการกระทำของโจทก์อาจมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยโจทก์จึงยังมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน จำเลยทั้งสองได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์การที่จำเลยทั้งสองใช้ดุลพินิจว่า โจทก์ยังมีมลทินมัวหมอง เป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1758/2523 ถือได้ว่าจำเลยทั้งสองกระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นการกระทำที่จงใจละเมิดต่อโจทก์นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้ตั้งกรรมการสอบสวนโจทก์ทางวินัย กรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนโดยพันตำรวจโททัศน อินทาบัจ ผู้จับสินค้าหลบหนีภาษีให้การว่า การจับกุมสินค้าหลบหนีภาษีรายนี้ไม่มีสายลับแจ้งความนำจับแต่อย่างใด นางอำไพ อินทาบัจ ภรรยาของพันตำรวจโททัศน ให้การว่านางอำไพ ไม่เคยเป็นสายลับแจ้งความนำจับเลยจำสืบตำรวจสมบุรณ์ หีบท่าไม้ จำสืบตำรวจม้วน เมฆบริสุทธิ์ และพลตำรวจเสถียร ศรีสว่าง ผู้ร่วมจับกุมให้การตรงกันว่าการจับกุมสินค้าหลบหนีภาษีรายนี้เป็นการจับกุมโดยบังเอิญ ไม่มีสายลับแจ้งความนำจับ พยานทุกปากได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ประกอบกับรูปคดีมีพิรุธไม่น่าเชื่อว่าภรรยาของผู้จับกุมจะเป็นสายลับแจ้งความนำจับเสียเองแม้คดีอาญา

ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องคณะกรรมการสอบสวนและจำเลยทั้งสองก็อาจมีความเห็นว่า โจทก์ยังมีมลทินมัวหมองตามความเห็นเดิมได้ การที่จำเลยทั้งสองใช้ดุลพินิจเสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีก็โดยมีพยานหลักฐานปรากฏตามสำนวนการสอบสวน การกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสอง

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ